



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación

Resolución

Número: RESOL-2019-4-APN-SCI#MPYT

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jueves 31 de Enero de 2019

Referencia: EX-2018-27707168- -APN-DGD#MP - CONC 1416

VISTO el Expediente N° EX-2018-27707168- -APN-DGD#MP, y

CONSIDERANDO:

Que, en las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura determine que deban realizar la notificación prevista en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, procedesu presentación y tramitación por los obligados ante la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos 6° a 16 y 58 de dicha ley.

Que la operación de concentración económica notificada con fecha 11 de enero de 2017, se produce en el extranjero y consiste en la fusión por absorción mediante el cual la firma ABBOTT LABORATORIES absorbió a la firma ST. JUDE MEDICAL INC., y consecuentemente adquirió el CIENTO POR CIENTO (100 %) del capital social de la firma ST. JUDE MEDICAL ARGENTINA S.A.

Que la firma VAULT MERGER SUB INC., subsidiaria de la firma ABBOTT LABORATORIES, se fusione por absorción con la firma ST. JUDE MEDICAL INC., quedando esta última como la sociedad sobreviviente. Luego la firma ST. JUDE MEDICAL INC., se fusionó por absorción con la firma VAULT MERGER SUB LLC., quedando así constituida la sociedad sobreviviente definitiva, totalmente controlada por la firma ABBOTT LABORATORIES.

Que el cierre de la transacción ocurrió el día 4 de enero de 2017.

Que, asimismo, las firmas ABBOTT LABORATORIES y ST. JUDE MEDICAL INC., indicaron que, con el fin de obtener las autorizaciones por parte de las autoridades competentes, éstas acordaron realizar una desinversión de los negocios de Angio-Seal y Femo-Seal, mediante la venta de dichos negocios a la firma TERUMO CORPORATION poco después del cierre de la operación, eliminándose de esta forma la única superposición de productos que había en la REPÚBLICA ARGENTINA.

Que la venta de los negocios de Angio-Seal y Femo-Seal anteriormente mencionada a la firma TERUMO CORPORATION, se realizó con fecha 20 de enero de 2017, luego de DOS (2) semanas de ocurrido el

cierre de la transacción objeto de las actuaciones de la referencia.

Que, el día 21 de septiembre de 2017, la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, solicitó a las firmas notificantes que explicaran los motivos por los cuales dicha desinversión no había sido notificada ante dicho Organismo.

Que las firmas ABBOTT LABORATORIES y ST. JUDE MEDICAL INC., con fecha 7 de noviembre de 2017, informaron que dicha desinversión no fue notificada ante la citada ex Comisión Nacional dado que el monto del volumen de negocios se encuentra por debajo del umbral establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156.

Que las empresas involucradas notificaron la operación de concentración económica, en tiempo y forma, conforme a lo previsto en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

Que la operación notificada constituye una concentración económica en los términos del inciso a) del Artículo 6° de la Ley N° 25.156.

Que la obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas involucradas y el objeto de la operación en la REPÚBLICA ARGENTINA supera la suma de PESOS DOSCIENTOS MILLONES (\$ 200.000.000), umbral establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

Que, en virtud del análisis realizado, la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7° de la Ley N° 25.156, toda vez que de los elementos reunidos en el expediente citado en el Visto no se desprende que tenga entidad suficiente para restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

Que, la mencionada ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, emitió el Dictamen de fecha 11 de diciembre de 2018 correspondiente a la “CONC 1416” donde aconseja a la entonces señora Secretaria de Comercio, autorizar la operación notificada, consistente en la fusión por absorción por medio de la cual la firma ABBOTT LABORATORIES absorbió a la empresa ST. JUDE MEDICAL INC., y consecuentemente adquirió el CIEN POR CIENTO (100 %) del capital social de la firma ST. JUDE MEDICAL ARGENTINA S.A., todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156, y disponer la apertura de una Investigación de oficio en los términos del Artículo 10 de la Ley N° 27.442 a fin de determinar si la operación de concentración económica a través de la cual la firma ABBOTT LABORATORIES, luego de haber absorbido a la firma ST. JUDE MEDICAL INC., desinvirtió los negocios de Angio-Seal y Femo-Seal mediante la venta de dichos negocios a la firma TERUMO CORPORATION, debió haber sido notificada ante la citada ex Comisión Nacional conforme el Artículo 9° de la Ley N° 27.442.

Que el suscripto comparte los términos del mencionado dictamen, al cual cabe remitirse en honor a la brevedad, incluyéndose como Anexo de la presente resolución.

Que, cabe destacar, que si bien con fecha 15 de mayo de 2018 fue publicada en el Boletín Oficial la Ley N° 27.442, su Decreto Reglamentario N° 480 de fecha 23 de mayo de 2018 estableció en el Artículo 81 que los expedientes iniciados en los términos del Capítulo III de la Ley N° 25.156 y sus modificaciones continuarán su tramitación hasta su finalización conforme a lo establecido en la ley mencionada en último término.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en los Artículos 13, 18, 21 y 58 de la Ley N° 25.156, 81 de la Ley N° 27.442 y los Decretos Nros. 89 de fecha 25 de enero de 2001, 174 de fecha 2 de marzo de 2018 y sus modificatorios, y el Artículo 22 del Decreto N° 48 de fecha 11 de enero de 2019.

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Autorízase la operación de concentración económica notificada, consistente en la fusión por absorción mediante el cual la firma ABBOTT LABORATORIES absorbió a la firma ST. JUDE MEDICAL INC., y consecuentemente adquirió el CIENTO POR CIENTO (100 %) del capital social de la firma ST. JUDE MEDICAL ARGENTINA S.A., todo ello de acuerdo a lo previsto en el inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156.

ARTÍCULO 2°.- Dispónese la apertura de una investigación de oficio en los términos del Artículo 10 de la Ley N° 27.442, a fin de determinar si la operación de concentración económica a través de la cual la firma ABBOTT LABORATORIES, luego de haber absorbido a la firma ST. JUDE MEDICAL INC., desinvirtió los negocios de Angio-Seal y Femo-Seal mediante la venta de dichos negocios a la firma TERUMO CORPORATION, debió haber sido notificada ante la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, conforme el Artículo 9° de la Ley N° 27.442.

ARTÍCULO 3°.- Considérase al Dictamen de fecha 11 de diciembre de 2018, correspondiente a la “CONC. 1416”, emitido por la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA que, como Anexo IF-2018-64711476-APN-CNDC#MPYT, forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 4°.- Notifíquese a las firmas interesadas.

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese y archívese.

Digitally signed by WERNER Ignacio
Date: 2019.01.31 13:23:17 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Ignacio Werner
Secretario
Secretaría de Comercio Interior
Ministerio de Producción y Trabajo

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2019.01.31 13:23:25 -03'00'



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Dictamen firma conjunta

Número: IF-2018-64711476-APN-CNDC#MPYT

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 11 de Diciembre de 2018

Referencia: Conc 1416 - Dictamen Art. 13 inc. a)

SEÑORA SECRETARIA DE COMERCIO

Elevamos para su consideración el presente dictamen referido a la operación de concentración económica que tramita bajo el Expediente N° EX-2018-27707168-APN-DGD#MP del Registro del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, caratulado “ABBOTT LABORATORIES Y ST. JUDE MEDICAL INC. S/NOTIFICACIÓN ART. 8 LEY 25.156 (CONC. 1416)”, en trámite por ante esta Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.

I. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

I.1. La Operación

1. El día 11 de enero de 2017 esta Comisión Nacional recibió la notificación de una operación de concentración económica, que se produce en el extranjero, y genera efectos en la Argentina, consistente en la fusión por absorción por medio de la cual la firma ABBOTT LABORATORIES (en adelante “ABBOTT”) absorbió a la empresa ST. JUDE MEDICAL INC. (en adelante “ST. JUDE”), y consecuentemente adquirió el 100% del capital social de la empresa ST. JUDE MEDICAL ARGENTINA (en adelante “ST. JUDE ARGENTINA”).
2. A tal fin, VAULT MERGER SUB INC. (en adelante “VAULT”), una empresa recientemente constituida y totalmente controlada y subsidiaria de ABBOTT, se fusionó por absorción con ST. JUDE, quedando ST. JUDE como la primera sociedad sobreviviente. Luego, la primera sociedad sobreviviente se fusionó por absorción con VAULT MERGER SUB LLC, quedando así constituida la sociedad sobreviviente de forma definitiva. Ésta sociedad es una subsidiaria de ABBOTT, totalmente controlada por ella.
3. De acuerdo a lo informado oportunamente por las partes el cierre de la operación ocurrió el día 4 de enero de 2017, de conformidad con la documentación obrante en autos¹.
4. En este apartado resulta preciso agregar ciertas manifestaciones que realizaron las partes en oportunidad de presentar el correspondiente Formulario F1, y en particular en lo expresado en el Punto 3 b) del mismo.
5. Las partes explicaron que dentro de los productos que ABBOTT comercializa en Argentina, comercializa dispositivos vasculares denominados ProStar XL y Perclose ProGlide, al igual que ST JUDE a través de los dispositivos denominados Angio-Seal y Femo-Seal. Cabe aclarar que Femo-Seal no se comercializa en la

Argentina.

6. Asimismo, las partes indicaron que, con el fin de obtener las aprobaciones globales correspondientes en forma acelerada, éstas acordaron realizar una desinversión de los negocios de Angio-Seal y FemøSeal, mediante la venta de dichos negocios a la firma TERUMO CORPORATION poco después del cierre de la operación, eliminándose de esta forma la única superposición de productos que había en la Argentina.

7. La venta de los negocios de Angio-Seal y Femo-Seal a TERUMO CORPORATION se realizó con fecha 20 de enero de 2017, luego de dos semanas de ocurrido el cierre de la transacción bajo estudio².

8. Con fecha 21 de septiembre de 2017 esta Comisión Nacional solicitó a las partes que explicaran los motivos por los cuales dicha desinversión no había sido notificada ante esta CNDC. En tal sentido, con fecha 7 de noviembre de 2017 las partes indicaron que dicha operación no había sido notificada dado que: (a) ST JUDE no vende, y no ha vendido en el pasado productos Femo-Seal en Argentina; (b) en el año 2016 ST JUDE tuvo un total de 2.6 millones de pesos en ventas de productos de Angio-Seal en Argentina; (c) el total de ventas del Grupo Terumo en Argentina (de todos los productos) durante el año 2016 fue de 2.933.209 dólares, es decir 52.152.456 pesos. Dicho monto incluye las ventas de Terumo Argentina (que en 2016 no vendió productos) y las exportaciones realizadas a Argentina por diferentes entidades del Grupo Terumo.

9. En resumidas cuentas, las partes indicaron que dicha desinversión no fue notificada ante esta CNDC dado que el monto del volumen de negocios se encuentra por debajo del umbral establecido en el Artículo 8º de la Ley N° 25.156.

I.2.La Actividad de las Partes

I.2.1. Por la parte Fusionante

10. ABBOTT es una compañía pública que cotiza en la Bolsa de Nueva York, la Bolsa de Chicago, la Bolsa de Londres y en la bolsa SIX de Suiza. De acuerdo a lo informado por las partes, sus acciones de encuentran ampliamente diversificadas, por lo que ningún accionista individual ejerce control, ya sea directo o indirecto, sobre ABBOTT.

11. ABBOTT ARGENTINA S.A., es una sociedad anónima constituida de conformidad con las leyes de la República Argentina, controlada por ABBOTT, dedicada a la fabricación y comercialización de productos para el cuidado de la salud. Cuenta con cuatro líneas de negocios: (i) equipos para la medición del azúcar en sangre para monitoreo de la diabetes; (ii) productos para el diagnóstico médico; (iii) productos nutricionales; y (iv) medicamentos genéricos de marca.

12. ABBOTT VASCULAR NETHERLANDS B.V., es una sociedad constituida de conformidad con las leyes de Holanda, que exporta productos de la división de productos vasculares de ABBOTT a la Argentina a través de un distribuidor exclusivo independiente.

13. ABBOTT POINT OF CARE INC., es una sociedad constituida de conformidad con las leyes de Estados Unidos, que exporta soluciones para el control del estado de pacientes para su uso en hospitales, laboratorios y otros centros de salud.

14. ATLAS FARMACÉUTICA S.A., es una sociedad anónima constituida de conformidad con las leyes de la República Argentina, controlada indirectamente (antes CFR) por ABBOTT y dedicada a la fabricación y comercialización de medicamentos de la Líneas Oftalmológica, Respiratoria y Dermatológica³.

15. LABORATORIO INTERNACIONAL ARGENTINO S.A., es un laboratorio controlado indirectamente (antes CFR) por ABBOTT y dedicado a la manufactura y comercialización de medicamentos de uso hospitalario y ambulatorio⁴.

16. VAULT MERGER SUB, INC. es una sociedad constituida de conformidad con las leyes del estado de Delaware, Estados Unidos, con el único objeto de llevar adelante la presente operación. En concreto, esta sociedad fue creada por ABBOTT para ser absorbida por ST. JUDE MEDICAL INC.

17. VAULT MERGER SUB, LLC es una sociedad constituida de conformidad con las leyes del estado de Delaware, Estados Unidos, con el único objeto de llevar adelante la presente operación. Una vez producida la fusión por absorción mencionada en el punto anterior, esta sociedad controlada en un 100% por ABBOTT, es la que llevará adelante el negocio de ST. JUDE MEDICAL.

18. METROPOLITANA FARMACÉUTICA S.A. es una sociedad constituida de conformidad con las leyes de la República Argentina. Actualmente es una empresa que no tiene actividad y en proceso de liquidación.

I.2.2. Por la Sociedad Fusionada

19. ST. JUDE, previo al cierre de la operación era una empresa pública que cotizaba sus acciones en la Bolsa de Nueva York. Sus acciones se encontraban ampliamente diversificadas, por lo que ningún accionista, de forma directa o indirecta, ejercía el control sobre la empresa.

20. ST. JUDE ARGENTINA, es una sociedad anónima debidamente constituida de conformidad con las leyes de la República Argentina, controlada por ST. JUDE. Su actividad principal consiste en la venta de cinco líneas de productos, todos ellos desarrollados y fabricados por ST. JUDE: (i) productos y dispositivos para la regulación del ritmo cardíaco; (ii) productos y dispositivos para la insuficiencia cardíaca; (iii) productos y dispositivos cardiovasculares; (iv) productos y dispositivos para la fibrilación auricular; y (v) productos y dispositivos para la neuromodulación.

II. ENCUADRAMIENTO JURÍDICO

21. Las empresas involucradas notificaron en tiempo y forma la operación de concentración conforme a lo previsto en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.

22. La operación notificada constituye una concentración económica en los términos del Artículo 6° inciso (a) de la Ley N° 25.156 de Defensa de la Competencia.

23. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas involucradas y los objetos de las operaciones, a nivel nacional supera el umbral de PESOS DOSCIENTOS MILLONES (\$ 200.000.000.-) establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

24. En el caso bajo análisis, corresponde destacar que si bien el día 15 de mayo de 2018 fue publicada en el Boletín Oficial la nueva Ley de Defensa de la Competencia N° 27.442, su Decreto Reglamentario N° 480/2018 -publicado el 24 de mayo de 2018 y con vigencia a partir del 25 de mayo de 2018- estableció en el Artículo 81, que: “Los expedientes iniciados en los términos del Capítulo III de la Ley N° 25.156 y sus modificaciones continuarán su tramitación hasta su finalización conforme lo establecido en dicha norma”. Por ende, se aplicarán las disposiciones de la Ley N° 25.156 y sus modificatorias, al análisis de la presente operación de concentración económica.

III. PROCEDIMIENTO

25. El día 11 de enero de 2017 las partes notificaron la operación de concentración económica mediante la presentación en forma conjunta del Formulario F1 correspondiente.

26. Con fecha 20 de enero de 2017, en virtud de lo estipulado en el Artículo 16 de la Ley N° 25.156, esta COMISIÓN NACIONAL solicitó al MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN y a la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

(en adelante “ANMAT”), su intervención en relación a la operación bajo análisis.

27. El día 23 de enero de 2017 y tras analizar la presentación efectuada, esta Comisión Nacional consideró que la información se hallaba incompleta, realizando observaciones al Formulario F1 acompañado, y haciéndoles saber que el plazo previsto en el Artículo 13 de la Ley N° 25.156 no comenzaría a correr hasta tanto dieran total cumplimiento a lo solicitado en el acápite 2 de dicha providencia, y que dicho plazo quedaría automáticamente suspendido hasta tanto no dieran cumplimiento a lo requerido en el acápite 3 de la misma providencia.

28. Con fecha 23 de febrero de 2017 esta Comisión Nacional tuvo por recibida la NOTA ANMAT N° 113/2017 suscripta por el Dr. Carlos Chiale en su carácter de Administrador Nacional sin efectuar objeciones respecto de la operación. Respecto del MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN, atento al tiempo transcurrido sin haber obtenido respuesta, se considera que no efectúa objeciones.

29. Finalmente, con fecha 8 de noviembre de 2018 las partes dieron respuesta a lo solicitado, teniéndose por completo el Formulario F1 acompañado y reanudando el plazo establecido en el Artículo 13 de la Ley N° 25.156 a partir del día hábil posterior al enunciado.

IV. EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN SOBRE LA COMPETENCIA

IV.1. Naturaleza de la operación

30. La transacción notificada consiste en la adquisición por parte de ABBOTT del control sobre el 100% de ST. JUDE. A continuación, se listan las empresas afectadas y su actividad económica en Argentina:

Tabla 1: Comparación de las actividades de las empresas afectadas (compradora y objeto) en Argentina

EMPRESAS GRUPO COMPRADOR	
ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA S.A.	Fabricación y comercialización de productos para el cuidado de la salud: i) equipos para monitoreo de la diabetes; (ii) productos para el diagnóstico médico; (iii) productos nutricionales; y (iv) medicamentos genéricos de marca.
ATLAS FARMACEUTICA S.A.	Fabricación y comercialización de medicamentos oftalmológicos, respiratorios y dermatológicos.
LABORATORIO INTERNACIONAL ARGENTINO S.A.	Fabricación y comercialización de productos medicamentos antibióticos, anestésicos, oncológicos, vitaminas, oligoelementos, y medicamentos cardiológicos.
ABBOTT VASCULAR NEITHERLANDS BV	Exporta hacia Argentina dispositivos vasculares y productos relacionados (stents, tocológicas estructurales para el corazón, sistema de protección contra embolias y dispositivos de cierre vascular, entre otros)
ABBOTT POINT OF CARE INC	Exporta hacia Argentina soluciones para el control del estado de pacientes en hospitales, laboratorios y otros centros de salud (pruebas de diagnóstico para detectar distintas patologías, herramientas de simulación para analizar dichos test, entre otras)
EMPRESA OBJETO	
	Importación y venta de dispositivos médicos: (i)

ST MEDICAL ARGENTINA	JUDE	productos y dispositivos para la regulación del ritmo cardíaco; (ii) productos y dispositivos para la insuficiencia cardíaca; (iii) productos y dispositivos cardiovasculares, entre los que se encuentran dispositivos de cierre vascular; (iv) productos y dispositivos para la fibrilación auricular; y (v) productos y dispositivos para la neuromodulación
----------------------------	------	---

Fuente: CNDC en base a información aportada por las notificantes.

31. Dado que tanto ABBOTT como ST JUDE comercializan diversos dispositivos médicos, entre los que se encuentran los dispositivos de cierre vascular, esta operación presenta relaciones de tipo horizontal.

32. Dichos dispositivos se utilizan para cerrar orificios realizados en intervenciones quirúrgicas o procedimientos de diagnóstico. Si bien existen diversos métodos para sellar ese tipo de orificios (compresión manual, sutura quirúrgica, dispositivos auxiliares de cierre) los dispositivos de cierre cardiovascular se insertan específicamente en el orificio a sellar, mediante sutura, grapas, tapones, cola quirúrgica, etc. En ese sentido, la Unión europea afirmó “que para ciertas intervenciones no hay alternativa al uso de dispositivos de cierre de vasos”⁵.

33. ABBOTT comercializa en Argentina dos tipos de dispositivos de cierre mecánicos mediante sutura (Prostar XL y Perclose Proglide), mientras que ST JUDE comercializaba en Argentina, antes de la operación notificada, sólo un dispositivo de tapón de colágeno de marca Angio- Seal. Las ventas de los dispositivos comercializados por las empresas involucradas durante el 2015 fueron poco significativas (US\$ 102.195 para ABBOTT y US\$ 209.411 en el caso de ST JUDE), representando conjuntamente menos del 10% del mercado de dispositivos de cierre cardiovascular.

34. No obstante ello, cabe aclarar que el grupo comprador se desprendió del negocio de dispositivos de cierre cardiovascular adquirido, tanto a nivel mundial como en Argentina, a partir del condicionamiento impuesto por diversos organismos antimonopolio⁶. De este modo, las partes vendieron los negocios Angio – Seal y Femo-Seal⁷ a Terumo Corporation, por lo que el solapamiento verificado entre los dispositivos de cierre cardiovascular queda sin efecto en Argentina.

35. Asimismo, cabe destacar que si bien tanto ABBOTT como ST JUDE comercializan “Balones” (dispositivos utilizados para la asistencia circulatoria) y “Válvulas”, dichos productos cumplen funciones distintas y presentan indicaciones terapéuticas diferentes⁸ por lo que la presente operación no da lugar a solapamientos en dichos productos.

36. Por todo lo expuesto, esta Comisión Nacional concluye que la presente operación no genera preocupación desde una perspectiva de la competencia.

IV.2. Cláusulas de Restricciones Accesorias a la Competencia

37. Habiendo analizado la documentación aportada por las partes a los efectos de la presente operación, esta Comisión Nacional advierte que en la Cláusula “8.03 No Captación” del Contrato y Plan de Fusión, se indica que “La compañía deberá cesar inmediatamente todas las conversaciones o negociaciones en curso con cualquier persona con respecto a una Propuesta de Adquisición de la Compañía y, si correspondiera, deberá usar los mejores esfuerzos razonables para que se devuelva a la compañía cualquier información confidencial que se haya brindado a cualquier persona en dichas conversaciones o negociaciones. A partir de y con posterioridad a la fecha del presente contrato hasta la primera entrada en vigencia o la fecha de extinción del presente contrato de acuerdo con el título 10, lo que ocurra primero, la compañía no podrá, y procurará que tampoco lo hagan sus filiales, directa o indirectamente (i) solicitar, iniciar o a sabiendas instigar cualquier consulta, propuesta, muestra de interés u oferta que constituya o que podría razonablemente preverse que conduzca a una Propuesta de Adquisición de la compañía (...)”.

38. Asimismo, la Cláusula “8.08 Acceso a la Información” menciona la existencia de un Acuerdo de Confidencialidad⁹, el cual, según informaron las partes en su presentación de fecha 18 de julio de 2017, al igual que las obligaciones de las cláusulas antes mencionadas, se mantuvieron vigentes hasta el día 4 de enero de 2017, fecha en que se llevó a cabo el cierre de la operación.

39. Como primera consideración cabe destacar que ambas cláusulas y el contenido del Acuerdo de Confidencialidad antes mencionado resultan ser cláusulas que tienen efecto en el due diligence de la operación, y constituyen una protección de la información y documentación intercambiada por las partes, previo al cierre de la operación, y en caso de que ésta no se lleve a cabo.

40. Tal como fuera informado por las partes, las cláusulas antes transcriptas surtieron efectos hasta la fecha de cierre de la operación. En ese contexto no se consideran restricciones accesorias a la competencia conforme la doctrina y jurisprudencia pacíficamente aceptada en la materia.

V. CONCLUSIONES

41. De acuerdo a lo expuesto precedentemente, esta COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7º de la Ley N° 25.156, al no disminuir, restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

42. Por ello, esta COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja a la SEÑORA SECRETARIA DE COMERCIO:

a) autorizar la operación notificada, consistente en la fusión por absorción por medio de la cual la firma ABBOTT LABORATORIES absorbió a la empresa ST. JUDE MEDICAL INC., y consecuentemente adquirió el 100% del capital social de la empresa ST. JUDE MEDICAL ARGENTINA, todo ello en virtud de lo establecido en el Artículo 13 inc. a) de la Ley N° 25.156;

b) disponer la apertura de una Investigación de oficio en los términos del Artículo 10 de la Ley N° 27.442 a fin de determinar si la operación de concentración económica a través de la cual ABBOTT LABORATORIES, luego de haber absorbido a ST. JUDE MEDICAL INC., desinvertió los negocios de Angio-Seal y Femo-Seal, mediante la venta de dichos negocios a la firma TERUMO CORPORATION, debió haber sido notificada ante esta Comisión Nacional conforme el actual Artículo 9º de la Ley N° 27.442;

43. Elévese el presente Dictamen a la Señora Secretaria de Comercio, previo paso por la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO para su conocimiento.

Se deja constancia que el Sr. Vocal Pablo Trevisán no suscribe el presente por encontrarse en uso de licencia.

1 Fs. 337/342.

2 De acuerdo a lo manifestado por las partes con fecha 16 de marzo de 2017 y acreditado con fecha 16 de octubre de 2018.

3 Dicha adquisición fue notificada ante esta CNDC, y se encuentra en trámite bajo los N° de Expedientes S01:0400972/2010 (Conc.860) caratulado “LABORATORIOS RECALCINE S.A., EUROPEAN SERVICES S.A. E IGLOO ZONE SL. S/NOTIFICACIÓN ART. 8º DE LA LEY 25.156” (CONC. 860)” y S01: 0320723/2011 (Conc.929) caratulado “ALKMAAR EXPORT B.V. E INVERSIONES SYNTHIA LIMITADA S/NOTIFICACIÓN ART. 8 DE LA LEY 25.156 (CONC. 929)”, ambos con sus plazos suspendidos hasta tanto se resuelva y quede firme el Expediente N° S01: 0272320/2014, caratulada “Alejandro WEINSTEIN MANIEU e IGLOO ZONE S.L. s./Diligencia Preliminar Cumplimiento Art. 8º Ley 25.156” (D.P. N° 102)”.

4 Dicha adquisición fue notificada ante esta CNDC, y se encuentra en trámite bajo N° de Expediente S01:02226872/2014, caratulado “ABBOTT LABORATORIES Y POSITRON LIMITED S/NOTIFICACIÓN ART. 8º DE LA LEY 25.156” (CONC. 1169)” con sus plazos suspendidos hasta tanto se resuelva y quede firme el Expediente N° S01: 0272320/2014, caratulada “Alejandro WEINSTEIN MANIEU e IGLOO ZONE S.L. s./Diligencia Preliminar Cumplimiento Art. 8º Ley 25.156” (D.P. N° 102)”, así como los Expedientes Nros. S01:0324048/2010 caratulado: “LABORATORIOS RECALCINE S.A., POLYGON LABS S.A. E INVERSIONES ARGENTINAS I LIMITADA S.A S/NOTIFICACIÓN ARTICULO 8º DE LA LEY 25.156” (CONC.848)”, S01:0400972/2010, caratulado: “LABORATORIOS RECALCINE S.A., EUROPEAN SERVICES S.A. E IGLOO ZONE SL. S/NOTIFICACIÓN ART. 8º DE LA LEY 25.156 (CONC. 860)” y S01: 0320723/2011, caratulado “ALKMAAR EXPORT B.V. E INVERSIONES SYNTHIA LIMITADA S/NOTIFICACIÓN ART. 8 DE LA LEY 25.156 (CONC. 929)”.

5 Case M.8060 - ABBOTT LABORATORIES / ST JUDE MEDICAL, EUROPEAN COMMISSION.

6 La presente operación se aprobó en Canadá, China, Europa, Sudáfrica, Corea del Sur y Estados Unidos sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones; a saber: la venta del dispositivo Angio-Seal, del dispositivo Femo Seal y de la envoltura orientable Vado (lo que ocurrió en los Estados Unidos, único lugar donde actualmente se vende y en Europa, donde estaba previsto que comenzara a venderse). El contrato de desinversión a favor de Terumo fue firmado el 6 de diciembre de 2016 y perfeccionado el 20 de enero de 2017.

7 Los dispositivos Femo Seal no son comercializados en Argentina, por lo que la desinversión por parte de ABBOT de este producto particular no tiene efecto local.

8 Por ejemplo, ST JUDE comercializa el Balón dimensionador II de marca Amplatzer, que es utilizado para tomar medidas de estructuras cardiovasculares en pacientes con defectos cardíacos, con la finalidad de seleccionar con exactitud un oclisor del tamaño correspondiente, mientras que ABBOTT comercializa Balones de marca Omnilink, Trek y Herculin Elite, utilizados para tratamiento de lesiones ateroscleróticas en arterias periféricas y para la paliación de estenosis (estrechamiento de conductos) malignas, para angioplastias coronarias, entre otros usos que no se relacionan con los de marca Amplatzer. En el caso de las “Válvulas”, el producto comercializado por ABBOTT (Mitraclip) es un sistema no invasivo que repara la válvula mitral dilatada, mediante cateterismo sin cirugía, mientras que las Válvulas comercializadas por ST JUDE (Master, Biocor, Regent, SJM Master series, entre otros) tienen el objetivo de reemplazar mediante un procedimiento invasivo toda la válvula del corazón dañada.

9 Obrante a fs. 603/620.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.12.11 13:37:59 -03'00'

Roberta Marina Bidart
Vocal
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.12.11 14:44:21 -03'00'

Eduardo Stordeur
Vocal
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.12.11 15:02:49 -03'00'

María Fernanda Vicens
Vocal
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.12.11 15:12:06 -03'00'

Esteban Greco
Presidente
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.12.11 17:51:30 -03'00'